

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5588/2540

นาย ไพบุลย์ กิตีวรานุกุล กับพวก
นาย สม นึก ลามอ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165, มาตรา 176

โจทก์มิได้สมัครใจซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ คันเกิดเหตุจากจำเลย จำเลยมิได้เจ้าของรถคันดังกล่าวแล้วแต่กลับกล่าวหาว่าโจทก์ถอดเอาอุปกรณ์ของรถคันดังกล่าวไปขายอันเป็นความผิดฐานยกยอกทรัพย์ แล้วบังคับให้โจทก์ซื้อรถคันดังกล่าวในราคา 55,000 บาท หากไม่ซื้อก็จะดำเนินคดีแก่โจทก์ในข้อหา ยกยอกทรัพย์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการข่มขู่โจทก์จนโจทก์ จำต้องยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการชำระหนี้พิพาท และยอมมอบเช็คจำนวนเงิน 55,000 บาท ให้แก่จำเลย การกระทำของจำเลย ดังกล่าวมาถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยม แต่ถือได้ว่าเป็นภัยถึงขนาดที่จะจูงใจให้โจทก์มีมูล ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่เสรีภาพของโจทก์ เป็นภัย อันใกล้จะถึงและร้ายแรงเท่ากับที่จะพึงกลัวต่อการอันถูกจำเลย ข่มขู่เอาหนี้บันทึกการชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ เมื่อโจทก์ได้บอกล้างแล้ว บันทึกการชำระหนี้ดังกล่าว จึงเป็นโมฆะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นโจทก์ไม่จำเป็นต้องรับผิด ตามบันทึกการชำระหนี้ดังกล่าวนั้น

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อปี 2530 จำเลยนำรถบรรทุก 10 ล้อสภาพชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 คัน มาจอดทิ้งไว้ที่อุ้งล้อมรรถยนต์ของโจทก์ทั้งสองเพื่อรอซ่อม แล้วขาดการติดต่อกันครั้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 จำเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมโจทก์ที่ 1 อ้างว่ารถบรรทุก 10 ล้อ คันดังกล่าวถูกขโมยและอะไหล่บางชิ้นถูกถอดออกไป จำเลยกับเจ้าพนักงานตำรวจร่วมกันข่มขู่โจทก์ที่ 1 ว่าถ้าโจทก์ที่ 1 ยอมรับซื้อซากรถบรรทุก 10 ล้อคันดังกล่าวจากจำเลยเป็นเงิน 55,000 บาท ในฐานะที่เป็นค่าเสียหายแล้วจะไม่ดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 ต่อไป ทั้ง ๆ ที่จำเลยเองก็ไม่มีเอกสารและหลักฐานการเป็นเจ้าของรถบรรทุก 10 ล้อคันดังกล่าวมาแสดง เมื่อโจทก์ที่ 1 ไม่ตกลง จำเลยกับเจ้าพนักงานตำรวจก็ร่วมกันกักตัวโจทก์ที่ 1 ไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาใด ๆ ในที่สุด โจทก์ที่ 1 จึงต้องยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการชำระหนี้ให้แก่จำเลย โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 โจทก์ที่ 1 กู้เงินจำเลยจำนวน 55,000 บาทพร้อมทั้งมอบเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ปทุมธานี หมายเลข 7971494 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537 จำนวนเงิน 55,000 บาทซึ่งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายมอบให้แก่จำเลยเป็นการชำระหนี้ตามบันทึกดังกล่าวทั้ง ๆ ที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน จำเลยจึงยอมปล่อยตัวโจทก์ที่ 1 ต่อมาโจทก์ที่ 2 มีคำสั่งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี ระงับการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวทั้งแจ้งให้จำเลยคืนบันทึกการชำระหนี้และเช็คให้แก่โจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยไม่ยินยอมกลับข่มขู่โจทก์ที่ 2 ให้ชำระเงินตามเช็ค โจทก์ทั้งสองจึงมีหนังสือบอกกล่าวนิติกรรมกับขอบันทึกการชำระหนี้และเช็คคืน จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ขอให้พิพากษาว่าบันทึกการชำระหนี้ ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นโมฆะและให้ส่งมอบคืนแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี หมายเลข 7971494 ให้จำเลยนำรถบรรทุก 10 ล้อ ตามฟ้องกลับคืนไปโดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย

จำเลยให้การว่า บันทึกการชำระหนี้ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 ทำขึ้นโดยการ
ขอร้องของโจทก์เพื่อให้จำเลยดำเนินคดีในเรื่องโจทก์ลักทรัพย์จำเลย และโจทก์
มอบเช็คให้แก่จำเลยเป็นการชำระค่าเสียหาย ต่อมาเช็คดังกล่าวถูกธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงินโจทก์ฟ้องโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2537 โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อในบันทึกการชำระหนี้ในฐานะลูกหนี้ตามเอกสารหมาย
จ.2 และมอบเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี หมายเลข 7971494 ลงวัน
ที่ 4 มีนาคม 2537 จำนวนเงิน 55,000 บาท ให้แก่จำเลยที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
ปากเกร็ด หลังจากนั้นโจทก์ที่ 2 มีคำสั่งห้ามมิให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค และมี
หนังสือบอกกล่าวนิติกรรมตามเอกสารหมาย จ.3 ไปยังจำเลยตามเอกสารหมาย จ.3

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองมีว่าบันทึกการชำระหนี้ตาม
เอกสารหมาย จ.2 เป็นโมฆะ จำเลยต้องคืนเช็คตามฟ้องและขนย้ายรถบรรทุก 10
ล้อ กลับคืนไปหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสองนำสืบว่า
โจทก์ที่ 1 มิได้สมัครใจซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ ค้นเกิดเหตุจากจำเลยจำเลยมิได้เป็น
เจ้าของรถคันดังกล่าวแล้วแต่กลับกล่าวหาว่าโจทก์ที่ 1 ถอดเอาอุปกรณ์ของรถคันดัง
กล่าวไปขายอันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ แล้วบังคับให้โจทก์ที่ 1 ซื้อรถคันดัง
กล่าวในราคา 55,000 บาท หากไม่ซื้อก็จะดำเนินคดีแก่โจทก์ที่ 1 ในข้อหาลักทรัพย์

การกระทำของจำเลยจึงเป็นการข่มขู่โจทก์ที่ 1 จนโจทก์ที่ 1 จำต้องยอมลงลายมือชื่อ
ในบันทึกการชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 7971494 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537 จำนวนเงิน
55,000 บาท ให้แก่จำเลย การกระทำของจำเลยดังกล่าวมาถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้
สิทธิตามปกตินิยม แต่ถือได้ว่าเป็นภัยถึงขนาดที่จะจูงใจให้โจทก์ที่ 1 มีมูลต้องกลัว
ว่าจะเกิดอันตรายแก่เสรีภาพของโจทก์ที่ 1 เป็นภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงเท่ากับที่
จะพึงกลัวต่อการอันถูกจำเลยข่มขู่เอานั้น บันทึกการชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 7971494
จึงเป็นโมฆียะ เมื่อโจทก์ทั้งสองได้บอกล้างแล้วบันทึกการชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็น
โมฆะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นโจทก์ทั้งสองไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบตามบันทึกการชำระหนี้ดัง
กล่าวนั้นแต่ที่โจทก์ทั้งสองมีคำขอให้จำเลยชดเชยรถบรรทุก 10 ล้อ กลับไปนั้น
ปรากฏตามคำแถลงของทนายจำเลยในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับ
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ว่า จำเลยได้รับรถบรรทุก 10 ล้อ ซึ่งเป็นมูลกรณีพิพาท
ในคดีนี้คืนไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำขอของโจทก์ทั้งสองในข้อนี้

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี หมายเลข
7971494 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537 จำนวนเงิน 55,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง คำขอ
นอกจากนี้ให้ยก

(ปราโมทย์ ขพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สภนธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ